

Exp.Nº: 201798

Fecha: 06/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARIO ARTURO ARAVENA MUÑOZ.

Región Del Maule, 06 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es don MARIO ARTURO ARAVENA MUÑOZ, C.I. Nº 8.416.189-6.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble particular Rural ubicado en VILLA NUEVA CORINTO S/Nº, Comuna de Péncahue, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 360 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 108-69, con un Avalúo Fiscal Total de \$3.536.355.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$103.503.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- CONTRATO DE COMPRAVENTA .- El solicitante indica que el origen de su posesión es el Título Aparente de Contrato de Compraventa, el cual no es idóneo a este procedimiento administrativo, ya que adjunta Contrato de Compraventa celebrado por el Grupo Habitacional Villa Nueva Corinto y don Orlando Rojas Espinosa que cuenta con Inscripción Conservatoria que rola a Fojas 10291, Nº 5691, del Registro de Propiedad del año 1998, respecto de la misma el solicitante no es parte de aquella Compraventa, y sólo adjunta un Acta de Acuerdo de Loteo, el cual no tiene validez por no contar con firmas o timbres. Si bien en el expediente constan registros de actos materiales de ocupación, el solicitante no ha logrado acreditar fehacientemente el origen de su posesión. Al declarar haber adquirido el inmueble mediante una compraventa que no ha sido acompañada al proceso, se configura la ausencia de un "título aparente" válido en los términos del Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, que es el antecedente necesario para hacer presumible la continuidad y legitimidad de la ocupación. Esta omisión impide al Servicio establecer una "fecha cierta" respecto al inicio del tracto posesorio, transformando el relato del interesado en una mera declaración que carece de respaldo documental. De acuerdo con el Punto 4.2.2 de la Circular Nº 3 de 2022, una solicitud cuyo único fundamento radica en declaraciones que no son consistentes con los antecedentes documentales de origen debe ser desechada por falta de autenticidad, al no existir forma de dar con el sustento jurídico que dio inicio a la posesión material.
 - b.- Conforme al análisis de los antecedentes, el solicitante no reúne los requisitos establecidos en los Artículos 2º Nº 1 y 4º del Decreto Ley Nº 2.695, en relación con el Artículo 925 del Código Civil. A pesar de que se demuestran actos posesorios actuales, la falta del contrato de compraventa mencionado priva al Servicio de la base técnica necesaria para hacer verosímil la posesión por el plazo legal mínimo de cinco años en forma continua y exclusiva. Por lo cual, no es posible concluir que los actos y mejoras sobre la propiedad se han extendido por el periodo que la ley exige para el saneamiento, procediendo el rechazo en virtud del Artículo 11º inciso primero del Decreto Ley Nº 2.695.

Observaciones:

- Este Servicio indica que los actos posesorios que se acompañan este expediente son idóneos para el procedimiento de regularización en nuevo expediente, esta vez considerando la Simple Posesión Material.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.